

[13] [시정[회수]] 사항

1. 제 목 : 토지 및 주택 대납재산세 미회수
2. 조치부서 : ○○○○본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○본부에서는 「지방세법」 등 관련 법령에 따라 지구 내 공급 주택 및 필지 중 잔금이 완납되지 않은 물건에 대하여 매년 재산세를 납부하고 있다.

「지방세법」 제107조 제1항에 따르면 재산세 과세기준일 현재 재산을 사실상 소유하고 있는 자에게 재산세를 납부할 의무를 규정하고 있으며, 「용지규정 시행세칙」 별지 매매계약서에는 ‘잔금납부약정일, 사용승낙일, 실제 잔금납부일 중 빠른 날(이하 ‘기준일’이라 한다) 이후에 부과되는 제세공과금은 공사의 명의로 부과되는 것이라 하더라도 매수인이 부담하는 것’으로 규정하고 있다.

또한, 「주택분양규정 시행세칙」 별지 매매계약서에는 입주(열쇠불출을 말한다. 이하 같음) 또는 사실상의 잔금(사실상의 잔금이란 융자금에 있는 경우 융자금을 포함한다. 이하 같음) 완납 중 빠른 날 이후 발생하는 제세공과금은 수분양자가 부담하며, 입주지정일 도과 후 발생하는 제세공과금 등에 대하여는 입주 및 사실상의 잔금완납이나 소유권이전 유무에 관계없이 수분양자가 부담하도록 정하고 있다.

따라서 위 기준일 이후 발생한 재산세에 대하여는 公社가 대납하여 처리하고 매수인(수분양자)에게 대납재산세를 구상하여야 하며, 소유권 이전 시에는 대납 재산세를 수납(당해 재산세액이 확정되지 아니한 경우 전년 납부세액 또는 지자체 문의하여 추정)하고 소유권이전 서류를 교부하여야 한다.

그런데 ○○○○본부에서는 당해년도에 실제 부과된 재산세액이 소유권이전 시 추정하여 수납한 재산세를 초과하였거나, 소유권이전 시 대납재산세를 수납하지 아니하여 [표 22]와 같이 대납재산세를 회수하지 못하고 있다.

[표 22] 소유권이전 토지 및 주택 대납재산세 미회수 내역

지구명	구분	예정지번 (동호)	대납 재산세 내역(원)			소유권 이전일	비 고
			대납액	수납액	미수액		
◆◆도시 ∅마을사업	토지	2***-105*	623,730	376,550	247,180	2016.7. 6.	과세금액이 추정 수납액 초과
◆◆◆◆◆도시	토지	1***-204*	511,210	250,000	261,210	2016.7. 4.	과세금액이 추정 수납액 초과
◆◆◆◆◆도시	토지	1***-205*	516,980	-	516,980	2016.8. 3.	매수자 납부 거부
◆◆◆◆◆도시	토지	1***-802*	512,030	250,000	262,030	2016.8. 5.	과세금액이 추정 수납액 초과
◆◆도시 ∅마을사업	주택	10*-18**	605,440	-	605,440	2012.6.27.	
◆◆도시 ∅마을사업	주택	11*-8**	584,280	-	584,280	2012.6. 8.	
소 계			3,353,670	876,550	2,477,120		

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

○○○○본부장은

公社가 부담한 대납재산세 2,477,120원을 매수인으로부터 조속히 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).